Miliiiis regularibus regnorum Porlugal- liae el Aìgarbioritm, quibxts Gregorius XIII indulseral nt causae appello tio- num ah earum conservatore in Roma- na tantum Curia cognosci possent , conceditnr ut eae tantum causae ap- pellationum in Romana Curia cogno- scantur, quae sunt magni momenti, et in quibus de perpetuo ipsarum Mi- litiarinn praeiudicio agitnr.

Clemens Papa Vili. · Latin

CCCLXXV.

Miliiiis regularibus regnorum Porlugal- liae el Aìgarbioritm, quibxts Gregorius

XIII indulseral nt causae appello tio- num ah earum conservatore in Roma- na tantum Curia cognosci possent ,

conceditnr ut eae tantum causae ap- pellationum in Romana Curia cogno- scantur, quae sunt magni momenti,

et in quibus de perpetuo ipsarum Mi- litiarinn praeiudicio agitnr.

Charissimo in Christo filio nostro Philippe

Portugalliae et Algarbiorum

regi catholico

Clemens Papa Vili.

Chari'jsime in Christo, fili noster, salutem

et apostolicam benedictionem.

. nr,-nrms xiii Jet'itla a'Tu- rim""ionsmA- ar^RoiMmim SIÌSu™' !""■"*■●

Maicslatis tuac nomine nobis nuper expositum fuit, quod alias clarae memo- moriae Sebastianus Portugalliae el Algar- biorum rex a felicis recoidationis Gre- gorio Papa XIII, praedccessorc nostro , speciale indultum obtinuil, per quod ipse Gregorius praedecessor diclp Sebastiano regi, militiarum lesu Christi sancii lacobi de Spatba el de A vis, Cisterciensis et san- cii Augustini respeclive Ordinum, regno- rum Portugalliae et Algarbiorum, lune perpetuo administralori , diclisque mi- liliis Inter alia concessil, ut a generalis iilarum conservatoris sentenliis non pos- set appellari ad legatos el nuncios Apo- stolicae Sedis, sed ad ipsum immediate Romanum Ponliflcem, et Apostolicam Se- dani \ prout pridem recolendac memo- riae Plus Papa V praedecessor noster in- clytae memoriae Pliilippo II Ilispania-

1 la Bullario Ilom. tom. vili pag. 109 h. n. edit. liabelur Greg. .\tll Const. xlih circa privi- legia praédictis mililiis concessa, sed diploma, de quo Ilio agitur, ibidem non exlat (n. T.).

An. C. ICOr. IVn mXLARIUM ROMANl'M An.C. 1605

nini reyi catliolico, ac mililiis rcgularibus legnoruiri Caslollao, concesserai ' ; seu in- dulltim luiiusmodi, a Pio V praedecessore diclis Pliilippo regi et mililiis regni Ca- slellae concessum, ad Sebaslianum regem ci militias Porlugalliae per cominunica- lionem exlendil , proul in lillcris dicli Gregorii praedecessoris desiipcr expeditis plenius conlinelur.

nnnirannnmii- ifuiias a diclis consorvatoribiis proiatas appd- lalum l'uerat,

§ 2. Licel auleiii liuiusmodi indul- lum, occasione beilorum, peslis el aliariim pertiii'ualionum dictorum regnoriim l'or- , i ,● i- , r^ tiigalliae et Algarbioriim , quae dm vi- , ... , » i i ● r guerunl, ab inilio usu recipi non potue- rit , poslea tamen , illis sedatis, cura ad noliliam minislrorum diclarum mililia- rum dcvenisset, ac praelalis eorumdem rcgnoruni solemniter inlimatum fuissel, et conservalores earumdem inilitiariim prò tempore exislentes super violenliis, personis ci rebus earuindem mililiariim faclis varias sentcnlias prolulissenl, ab iisqiie parles adversae appellassent, pro- curator gcneralis earumdem niililiarum^ prò parie maieslalis luae, quae diclarum militiarum perpeluusadminislralor, apo- slolicà auclorilale, deputalus exislis, a praediclis conservaloribus inslanlissime peliil, ut praediclum indultum aposlo- licum, iuxla illius lenorem, observarenl, lice de caelero appellaliones praediclas, iiisi immediale ad Romanum Pontificeni el Apostolicam Sedem admillerent.

El piiins con- Iroversiacobor- lae Inter huius- modi piivilctii conservalores it colieclocremspo- liorura camcrae Apostolicao.

§ 3. Sod quia diieclus filius snolioium ac luiuiui Laiiierae noslrae Aposloiicae in . . ^ ... eiscieiTi l'cguis collcctor gcneraus, Vigore . , ● 11 . 1- ● lacuItaluiTi sibi pcr nos conccssarum, non- /. i, , m ● iiiillas causa? appcilalionum buuismodi, Il 11 ,● 1 ● !● praediclo indulto non obstanle, auditori suo commisi!; proplerea inler ipsos con- servalores ex una, etauditorein dicli col- Iccloris ex aiterà partibus, graves discor- diae dissensionesque exortae , ac plures inhibitiones bine inde cmanatac, et ccn- surac ecclesiasticae vicissim promulgalac, magno rum chiistifidelium illarum par-

lium scandalo, extiterunl.

cicmns cidem eollL'clori con- >■""●■""" "=,»"● sas appplla lio- ;'^'|'" "(.-nosce-

^ -i. Nos vero per noslras in forniA Drc- " J vis lilleras eidem coUectori snecialem i facultatern concessimus ut causas appel- lalionum a senlenliis, decretis et manda- (is quibuscumquc conservaloris seu con- servatorum militiarum praedictarum ad nos et Apostolicam Sedem , tam ealcnus interpositarum quam deinceps interponendarum, audire, cognoscere et, proul iuris forel,- terminare valcrel, proul in eisdem noslris litleris etiam plenius con- tinetur '.

Philipp»? rei emui°peui'cóa.

I 5. Cum autein, sicul eadem expositio subiungebat , maiestas tua cupiat huius- modi indultum a Gregorio praedecessore concessum, seu communicalum, mililiis rcgnorum Porlugalliae pio earumdem militiarum conscrvalione el lotius regni quiete, ex nostra permissione et appro- balione deinceps perpetuo obscrvari, cum praescrlim cxpeiienlia doceat ex simili indulto, quod in regnis Castellae in viridi observanlià exislil, militias dictorum rc- gnorum magna cum pace et concordia gu- bernari, neque aliquas dictorum regnorum personas super hoc uiiquam con- queril; conlra vero diclis mililiis Poitu- galliae multa damna et incommoda in rebus et iurisdiclionibus earum inferri ob eiusdcni indulti iiiobservanliam : prople- rea nobis eiusdom maieslalis tuae nomine fuil humililer supplicalum ut in prae- missis opportune providere de bcnigni- lale apostolica dignaremur.

qeim.ns wa- nihl-ica'"Tndii»!. ""^"

§ (1. Nos igitur, qui honcstis maieslalis luac votis, ob eius eximia in nos el Apo- stolicam Sedem merita, quanlum cum Domino possumus , libenler annuimus, lilterarum Gregorii praedecessoris ac no-

1 Etiam hoc Pii V indultum hucusque cxulat a Biiìlario (n. t.).

1 llas quoque lileras in Bullario ne requìras (H. T.).

1

Ad. C. 1605 CLEMENS Vili PP. 177 An. C. 1605

straVum supradiclarum lenores praesen- tibus prò expressis habenles, motu pro- prio, ac ex cerlà nostra scienlià, et matura deliberatione praehabità , et tota etiam le cum dilectis lìliis nostris Camillo sancii Chrysogoni Burgbesio acPompeiosanclae Balbinae tilulonim, S. R. E. cardinalium, diligenter communicata, ex illorum volo ac scientià, indullum praediclum a Gregorio praedecessore concessum , qiioad infrascripta confirmanles et innovantes, maiestatis tuae ac praedictis militiis re- gnorum Portugalliae et Algarbiorum, aiietoritate apostolica, tenore praesentium,

mil ca^^a5 ap- peUaiìoDom, sì de praeci[iuis rebns a;;alur. in Romana cuna laotummodo e.ì-

perpetuo concedimus et indulgemus, ut causae appellationum, quae a senlentiis conservaloris seu conservatorum dieta- rum militiarum ad nos et Apostolicain Sedem interponunlur, eae nimirum , in quibus agitur de perpetuo praeiudicio , et quae non sunt modici momenti , in Romana Curia cum elFectu cognosci et ter- minari debeant, ita ut in illis tam collector generalis quam nuncius, et etiam de lalere legalus Sedis Apostolicae in eisdem regnis prò tempore exislens, vigore facul- tatum sibi concedendarum nullatonus sese intromitlere possint, nullam in illis audiendis et cognoscendis auctoritatem vel facultatem liabeant ; hac tamen adiectà lege,quod, pendente appellationc, ipsecol- lector seu nuncius aut legatus dicto con- servatori, a quo appellatum fuerit , sub censuris et poenis inhibere valeat , ne, pendente appellationc, seu termino dato a iure ad appellandum vel ad appellalionem prosequendam , aliquid attentel ; f{uod- que, si conservator ipse ali{|uid alien ta- verit, tunc collector seu nuncius aut le- gatus praedictus , ne aliquid innovotur providcre, ac omnia et quaccumque at- tentata revocare, omniaque in prislinum ac in eisdem, in quibus aniea crani, sta- lum et terminum restituere libere va- leat :

Uull. HoìH. - lui. A7. 23

in causi? vero u a conservaio- ribus ad colle* ciorem praedi- cium vultappol- laii:

I 7. Etullerius (ne indilTerenter quae- cumque causae, eliam modici momenti, cum magno partium dispendio in Romana ,. ,●●!-» * Luna sint prosequendac), ut ipse col- „ ., . . 1 \ . ● 1 leclor vel nuncius seu lègatus caeteras causas appellationum a sententiis dicli conservaloris, in quibus non agitur de perpetuo praeiudicio, et eas etiam, quae modici fuerint momenti, infra valorem nimirum Iringinta ducatorum auri de Ca- mera inclusive, licei in bis de perpetuo praeiudicio agatur, cognoscere et terminare possil ; super quibus omnibus et singulis plenam, liberam et amplam illis facultatem et auclorilatem imperlimur.

ciausuue.

I 8. Decernenlessupradictumindultum Gregorii praedecessoris ad praesentium praescriplum moderatum et declaraluin esse et censeri, ac ita, et non aliler, in praemissis causis appellationum ab om- nibus, ad quosspeclabit, observari debere, praesenlesque litteras de subreptionis vel obreptionis, aut nullitalis vitio, seu in- tentionis noslrae, vel alio quocumque defeclu notari, impugnari, redarguì, aut ulloumquam tempore infringi, retractari, revocai i,suspendi, limitari, aut in ius vel controversiam vocari posse, sed semper ac perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros cf- fectus sortiri et obtinere; ac ita per quos- cumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici audi- tores (subbila eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et inlerprelandi facultalc et aucloritate) indicali et definiri debere, ac irrilum et inane quidcjuid secus super bis aquoquam, quavis aucloritate, scien- ter vel ignoianler, coiiligeril atlcntari.

DeroRaUo con- '"™'"™-

^ 9. JNon obslanlibiis conslilulionibus ci ordinalionibus apostolici.s, ac piaedi- ctis litteris nostris, nec non omnibus il- lis, quae praedictus Grcgorius praedeces- sor in eius litteris praedictis voluit non obstare, caeterisque conlrariis quibuscu-

que. Caeterum pereasdempraesenlesnon intendimus noslras ac successorum no- sU'oi'um Roinanoruni Ponlificum manus ligare, qiioraiinis aliquas ex eisdem cau- sis appellatioiuiin, quandocumqiie nobis vel ipsis expcdire visum fuerii, colleclori, aul iiancio, vel legalo Sedis Aposlolicaé, aul alio ciiiciimque ludici in parlibus au- diendas, cognoscendas el fine debilo ter- niinandas, pei' speciale resciiplum coni- miUeie vaiearaus.

Dalum Romae apud sanclum Pelrum sub annuloPiscaloris die iv febiuaii mdcv, pontilicalus nostri anno xiii.

Dal. die i fobruarii 1605, ponlif. aii. \lii.

Source. Open the source witness. 1867 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-11, 1867-turin-bullarium-volume-11-latin. Source-derived reading-order LF lines 27656-27986. Exact scan leaf bounds 213-216; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:45:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.